

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 398/2538

นายโกมล ลาภปรารธนา

โจทก์

นายเกษม บุรกรรมโกวิท

จำเลย

นายโกมล ลาภปรารธนา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254, มาตรา 266

ความว่า จำเลยฎีกา เนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2141/2534 ให้จำเลยขายที่ดินโฉนด เลขที่ 4079,8346 ตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่พิพาทในคดีนี้ด้วยนั้น ให้แก่บริษัทพญาไททาวเวอร์ (1989) จำกัด ทำให้คำสั่งของศาลฎีกาในคดีนี้ที่ห้ามจำเลย ทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาไม่มี ผลบังคับ และจำเลยมีสิทธิที่จะได้รับเงินที่เหลือจากการ ขายทอดตลาดที่พิพาทในคดีดังกล่าวเป็นเงินประมาณ 106,000,000 บาท หากปล่อยให้จำเลยรับเงินจำนวนดังกล่าวไป จำเลยจะต้องเบียดบังเงินดังกล่าวไปให้พ้นจากอำนาจศาล ทำให้ โจทก์ไม่สามารถบังคับคดีได้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งอายัดเงินที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากกรมบังคับคดี ในคดีหมายเลขแดงที่ 2141/2534 ของศาลแพ่งเป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่จำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้ ให้แก่โจทก์ในคดีนี้ด้วย โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 132) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,553,150.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 300,000 บาท นับแต่วันที่ 20 กันยายน 2532 ของต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2532 ของต้นเงิน 253,150.50 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 ของต้นเงิน 500,000 บาท นับแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 และของต้นเงิน

400,000 บาท นับแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 4079,8346 เลขที่ดิน 9,554 หน้าสำรวจ 223,1691 ตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับให้จำเลยรับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือ จากโจทก์ หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ให้แก่โจทก์ ให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย หากจำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยจำนวนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แก่โจทก์ กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 30,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา (อันดับ 103,102) ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับตามคำขอโดยมี คำสั่งห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่าง ฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ(คำสั่งคำร้องที่ 1403/2537) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 128,129) ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นไต่สวนพยานหลักฐานของโจทก์ เป็นการด่วน แล้วส่งศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไป (คำร้อง ศาลฎีกาที่ 2513/2537) ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปให้ ศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ 131,132)

คำสั่ง จำเลยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาตามที่จำเลย ร้องขอและนำสืบว่าจำเลยเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินอื่น จึงฟังได้ว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นที่โจทก์อาจบังคับคดี ได้จริงตามคำร้องของ โจทก์ ส่วนเหตุฉุกเฉินที่โจทก์อ้างก็ได้ความว่ามีการขายทอดตลาดทรัพย์สินและจะมีการวางเงินจริง คดีมีเหตุฉุกเฉิน และโอกาสที่โจทก์ยื่นคำขอคุ้มครองนี้มีเหตุ เพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ จึงมีคำสั่ง ให้อายัดเงินของจำเลยที่มีสิทธิจะได้รับจากกรมบังคับคดี ในคดี

หมายเลขดำที่ 234/2534 คดีหมายเลขแดงที่ 2141/2534 ของศาลแพ่ง ระหว่าง  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โจทก์นายเกษมบุรกรรมโกวิทจำเลย จำนวน  
50,000,000 บาท(ห้าสิบล้านบาท) ตามที่โจทก์ขอ ทั้งนี้ให้โจทก์วางเงินประกัน  
ความเสียหายจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ต่อศาลชั้นต้นก่อน  
แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินการออกคำสั่งอายัดแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทราบต่อ  
ไป

---

คำสั่ง จำเลยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาตามที่จำเลย ร้องขอและ  
นำสืบว่าจำเลยเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินอื่น จึงฟังได้ว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นที่  
โจทก์อาจบังคับคดี ได้จริงตามคำร้องของ โจทก์ ส่วนเหตุฉุกเฉินที่โจทก์อ้างก็ได้  
ความว่ามีการขายทอดตลาดทรัพย์สินและจะมีการวางเงินจริง คดีมีเหตุฉุกเฉิน และ  
โอกาสที่โจทก์ยื่นคำขอคุ้มครองนี้มีเหตุ เพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองตามที่ขอนั้นมา  
ใช้ได้ จึงมีคำสั่ง ให้อายัดเงินของจำเลยที่มีสิทธิจะได้รับจากกรมบังคับคดี ในคดี  
หมายเลขดำที่ 234/2534 คดีหมายเลขแดงที่ 2141/2534 ของศาลแพ่ง ระหว่าง  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โจทก์นายเกษมบุรกรรมโกวิทจำเลย จำนวน  
50,000,000 บาท(ห้าสิบล้านบาท) ตามที่โจทก์ขอ ทั้งนี้ให้โจทก์วางเงินประกัน  
ความเสียหายจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ต่อศาลชั้นต้นก่อน  
แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินการออกคำสั่งอายัดแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทราบต่อ  
ไป

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ